



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erdiansyah Alias Erdi;
2. Tempat lahir : PAGAR BOSI;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta II Bandar Selamat Nagori Pagar Bosi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Erdiansyah Alias Erdi ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Renhard Sinaga S.H. pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan untuk mendampingi Terdakwa atas nama : Erdiansyah Alias Erdi, sebagai Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat dalam perkara 12/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ERDIANSYAH ALS ERDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERDIANSYAH ALS ERDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans lee warna biru yang bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau atau parang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-173/L.2.24/12/2024 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ERDIANSYAH Alias ERDI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul. 18.45 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Huta II Nagori Pagar bos Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul. 18.30 Wib , saksi MIDDIN melihat lahan sawit milik orang tua saksi MIDDIN ada pelepah sawit potongan baru, kemudian saksi MIDDIN mencurigai korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS (yang merupakan keponakan saksi MIDDIN) telah memanen sawit milik orang tua saksi MIDDIN, lalu saksi MIDDIN mendatangi korban kerumahnya, kemudian saksi MIDDIN mengatakan kepada korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS "kau yang ambil sawit itu kan ?", dan dijawab korban "tidak !", lalu saksi MIDDIN mengatakan "kalau gak kau yang ambil itu siapa lagi!", kemudian dengan nada emosi korban menjawab "kalau aku kenapa rupanya Lele, kuambil pun karena kentangnya aku", lalu saksi MIDDIN mengatakan "jangan lah dor kau ambili ", kemudian korban menjawab "pigi lele dari sini, nanti kubacok Lele!", selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi MIDDIN pergi meninggalkan rumah korban dan kembali kerumah saksi MIDDIN. Kemudian tidak beberapa lama, korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mendatangi rumah saksi MIDDIN sambil berteriak untuk memanggil saksi MIDDIN, lalu saksi MIDDIN keluar dari rumah, kemudian kembali terjadi cekcok mulut antara saksi MIDDIN dan korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS, lalu korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mendorong saksi MIDDIN, kemudian datang saksi ABY MAYU dan terdakwa ERDIANSYAH Als ERDI (yang merupakan anak saksi MIDDIN) menarik saksi MIDDIN untuk memisah, setelah itu saksi INDRA MANURUNG keluar dari rumahnya dan menarik korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS, selanjutnya saksi INDRA MANURUNG menyuruh korban DARUS IMAN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



SYAH Alias DARUS pergi dari tempat tersebut, kemudian korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS pergi meninggalkan saksi MIDDIN;

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama, korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS kembali datang mencari saksi MIDDIN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ditangan kanannya, lalu korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mengejar saksi MIDDIN yang pada saat itu sedang berada di luar rumah, kemudian melihat hal tersebut, terdakwa ERDIANSYAH Als ERDI keluar dari rumah dan mengejar korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS, lalu setelah terdakwa bertemu dengan korban, kemudian korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mengayunkan pisau tersebut ke tubuh terdakwa ERDIANSYAH Als ERDI, namun terdakwa berhasil menangkap tangan korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa memutar pisau tersebut ke bagian perut korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS sebelah kiri dan menancapkannya sebanyak satu kali. Kemudian korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS menarik pisau yang tertusuk pada perutnya, setelah itu korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS kembali mengayunkan pisau tersebut ke tubuh terdakwa, namun terdakwa kembali berhasil menangkap tangan korban, kemudian terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke kepala bagian sebelah kiri korban dan menancapkannya sebanyak satu kali. Kemudian korban terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan korban. Selanjutnya saksi INDRA MANURUNG dan saksi AMIN SITORUS yang melihat korban berlumuran darah kemudian membawa korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS menuju ke Rumah Sakit, namun sebelum sampai ke Rumah Sakit korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia Nomor : 409/RSBM/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani dr. Maharani Ave Maria Br Purba dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan	:	- Nadi (-) Nafas (-)
Pemeriksaan luar	:	
Kepala	:	- Ditemukan memar pada kelopak mata kiri atas dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2,3 cm x lebar 1,1 cm
	:	- Ditemukan memar pada kelopak mata kiri bawah dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



- : - Ditemukan pupil midriasis pada mata kiri dan kanan. Tidak ditemukan kelainan pada bola mata kiri dan kanan
- : - Ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,2 cm x 0,6 cm dan kedalaman 0,3 cm
- : - Ditemukan luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm x lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm
- Leher : - Ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 5 cm x 2,5 cm
- Bahu dan punggung : - Tidak ditemukan kelainan
- Perut dan pinggang : - Ditemukan luka robek pada perut bagian kiri atas dengan ukuran panjang 5,2 cm x 2,5 cm, tampak usus
- Anggota gerak atas : - Ditemukan luka robek pada pergelangan telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 2,3 cm x 0,5 cm dan kedalaman 0,4 cm
- Anggota gerak bawah : - Tidak ada kelainan

- Bahwa korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 09 Oktober 2024 pukul 20.21 wib dalam keadaan sudah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 500/RSBM/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Maharani Ave Maria Br Purba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERDIANSYAH Alias ERDI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul. 18.45 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Huta II Nagori Pagar bos Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", sebagaimana perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul. 18.30 Wib , saksi MIDDIN melihat lahan sawit milik orang tua saksi MIDDIN ada pelepah sawit potongan baru, kemudian saksi MIDDIN mencurigai korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS (yang merupakan keponakan saksi MIDDIN) telah memanen sawit milik orang tua saksi MIDDIN, lalu saksi MIDDIN mendatangi korban kerumahnya, kemudian saksi MIDDIN mengatakan kepada korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS “kau yang ambil sawit itu kan ?”, dan dijawab korban “tidak !”, lalu saksi MIDDIN mengatakan “kalau gak kau yang ambil itu siapa lagi!”, kemudian dengan nada emosi korban menjawab “kalau aku kenapa rupanya Lele, kuambil pun karena kentangnya aku”, lalu saksi MIDDIN mengatakan “jangan lah dor kau ambili “, kemudian korban menjawab “pigi lele dari sini, nanti kubacok Lele!”, selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi MIDDIN pergi meninggalkan rumah korban dan kembali kerumah saksi MIDDIN. Kemudian tidak beberapa lama, korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mendatangi rumah saksi MIDDIN sambil berteriak untuk memanggil saksi MIDDIN, lalu saksi MIDDIN keluar dari rumah, kemudian kembali terjadi cekcok mulut antara saksi MIDDIN dan korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS, lalu korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mendorong saksi MIDDIN, kemudian datang saksi ABY MAYU dan terdakwa ERDIANSYAH Als ERDI (yang merupakan anak saksi MIDDIN) menarik saksi MIDDIN untuk memisah, setelah itu saksi INDRA MANURUNG keluar dari rumahnya dan menarik korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS, selanjutnya saksi INDRA MANURUNG menyuruh korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS pergi dari tempat tersebut, kemudian korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS pergi meninggalkan saksi MIDDIN;

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama, korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS kembali datang mencari saksi MIDDIN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ditangan kanannya, lalu korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mengejar saksi MIDDIN yang pada saat itu sedang berada di luar rumah, kemudian melihat hal tersebut, terdakwa ERDIANSYAH Als ERDI keluar dari rumah dan mengejar korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS, lalu setelah terdakwa bertemu dengan korban, kemudian korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mengayunkan pisau tersebut ke tubuh terdakwa ERDIANSYAH Als ERDI, namun terdakwa berhasil menangkap tangan korban dengan kedua tangannya lalu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memutar pisau tersebut ke bagian perut korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS sebelah kiri dan menancapkannya sebanyak satu kali. Kemudian korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS menarik pisau yang tertusuk pada perutnya, setelah itu korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS kembali mengayunkan pisau tersebut ke tubuh terdakwa, namun terdakwa kembali berhasil menangkap tangan korban, kemudian terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke kepala bagian sebelah kiri korban dan menancapkannya sebanyak satu kali. Kemudian korban terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan korban. Selanjutnya saksi INDRA MANURUNG dan saksi AMIN SITORUS yang melihat korban berlumuran darah kemudian membawa korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS menuju ke Rumah Sakit, namun sebelum sampai ke Rumah Sakit korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia Nomor : 409/RSBM/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani dr. Maharani Ave Maria Br Purba dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan : - Nadi (-) Nafas (-)
Pemeriksaan luar :
Kepala : - Ditemukan memar pada kelopak mata kiri atas dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2,3 cm x lebar 1,1 cm
: - Ditemukan memar pada kelopak mata kiri bawah dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm
: - Ditemukan pupil midriasis pada mata kiri dan kanan. Tidak ditemukan kelainan pada bola mata kiri dan kanan
: - Ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,2 cm x 0,6 cm dan kedalaman 0,3 cm
: - Ditemukan luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm x lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm
Leher : - Ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 5 cm x 2,5 cm
Bahu dan punggung : - Tidak ditemukan kelainan
Perut dan pinggang : - Ditemukan luka robek pada perut bagian kiri atas dengan ukuran panjang 5,2 cm x 2,5 cm,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Anggota gerak atas : - tampak usus
Ditemukan luka robek pada pergelangan telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 2,3 cm x 0,5 cm dan kedalaman 0,4 cm
Anggota gerak bawah : - Tidak ada kelainan

- Bahwa korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 09 Oktober 2024 pukul 20.21 wib dalam keadaan sudah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 500/RSBM/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Maharani Ave Maria Br Purba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumiatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yaitu adik kandung saksi yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat jelas, namun saat saksi belanja dikampung, melintas para pengendara sepeda motor dan terlihat adik saksi dibonceng sambil orang-orang mengatakan “adikmu kena bacok”, mendengar perkataan tersebut, maka saksi mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, setibanya di Klinik pak Amriadi, terlihat adik saksi almarhum Darus tidak berdaya lagi, maka langsung dilarikan dengan memakai oksigen ke Rumah Sakit Bunda Mulia di Kisaran, dan sesampainya di Rumah Sakit Bunda Mulia, maka ditangani pihak medis dan pihak medis mengatakan “kalau korban telah meninggal dunia”, kemudian saksi melihat



bagian tubuh korban mengalami luka sobek bagian perut kiri, kepala kanan pecah, dada sebelah kanan sobek, kedua kaki bagian jari luka lecet;

- Bahwa keadaan korban sampai di Rumah Sakit Bunda Mulia korban sudah tidak berdaya dan langsung ditangani pihak medis dan pihak medis mengatakan “kalau korban telah meninggal dunia”, kemudian saksi melihat tubuh korban mengalami luka sobek bagian perut kiri, kepala kanan pecah, dada sebelah kanan sobek, kedua kaki bagian jari luka lecet, begitulah akhirnya dibawa pulang kerumah almarhum;

- Bahwa dapat saksi ketahui pelaku yang menganiaya korban setelah pelaku Erdi diamankan di Polsek Bosar Maligas, dan Erdi mengatakan kepada Sutrini bahwa dirinyalah yang menganiaya korban;

- Bahwa ditemukan barang bukti ditempat kejadian yaitu 1 (satu) bilah pisau / parang bergagang kayu;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

- Bahwa motif pembunuhan tersebut karena ayah Terdakwa dikejar oleh korban dengan pisau yang dipegang korban dan Terdakwa melakukan pertolongan kepada ayah Terdakwa dan melakukan perlawanan terhadap korban;

- Bahwa motifnya pengakuan Terdakwa bahwa ayahnya dikejar oleh korban dengan pisau yang dipegang korban dan Terdakwa melakukan pertolongan kepada ayahnya dan melakukan perlawanan terhadap korban;

- Bahwa adapun penyebab terjadinya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek dari Bapak kandung saksi sehingga korban di tegur oleh Middin (ayah Terdakwa);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Sutrini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yaitu abang kandung saksi yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi berada di rumah mendengar suara ayah pelaku bernama : MIDIN mengatakan kepada korban, kutunggu kau di rumah, kemudian saksi dengar korban pergi dengan membawa parang, kemudian datangnya berita kepada saksi bahwa telah dikeroyok abang saksi, mendengar hal tersebut, saksi datang lokasi kejadian di rumah MIDIN, ternyata tidak ada, dan mendengar informasi dilarikan ke klinik, dan saksi mendatangi Klinik bersama dengan kakak saksi SUMIATI dan sesampainya di Klinik Amridia melihat korban berlumuran darah dan tidak berdaya lagi, maka langsung dilarikan dengan memakai oksigen ke Rumah sakit BUNDA MULIA di Kisaran, sedangkan saksi bertahan tinggal dikampung;
- Bahwa dapat saksi ketahui pelaku yang menganiaya korban, setelah pelaku Erdi diamankan di Polsek Bosar Maligas, dan Erdi mengatakan kepada Sutirni bahwa dirinyalah yang menganiaya korban;
- Bahwa ditemukan barang bukti ditempat kejadian yakni 1 (satu) bilah pisau / parang bergagang kayu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa motifnya pengakuan Terdakwa bahwa ayah Terdakwa dikejar oleh korban dengan pisau yang dipegang korban dan Terdakwa melakukan pertolongan kepada ayah Terdakwa dan melakukan perlawanan terhadap korban;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek dari Bapak kandung saksi sehingga korban di tegur oleh Middin (ayah Terdakwa);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Indra Prasetya Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara pelaku menganiaya korban, saksi tidak melihat jelas, namun sebelumnya sudah saksi lihat lebih dahulu bahwa Almarhum DARUS IMAN SYAH Alias DARUS turun dari sepeda motornya sedang cekcok mulut dengan MIDDIN dan MIDDIN dibantu oleh kedua anaknya bernama : ABY MAYU, dan ERDIANSYAH Alias ERDI, saling menyorong DARUS IMAN SYAH Alias DARUS dengan kedua tangan masing-masing, sekitar pukul 18.30 Wib. Kemudian melihat hal tersebut, maka saksi datang memisah dan menarik DARUS, sehingga DARUS selaku korban, pergi meninggalkan lokasi halaman pelaku, kemudian saksi sholat dirumah, setelah selesai sholat, terdengar suara diluar meminta tolong sekitar pukul 19.30, setelah saksi keluar melihat masyarakat ramai berkerumun, dan saksi melihat yang dikerumuni masyarakat ternyata adalah korban, yang sudah terlentang terluka bagian kepala berlumuran darah, kemudian saksi angkat dan setelah saksi angkat sambil meminta tolong kepada yang lewat yang ternyata AMIN SITORUS, lalu saksi naikan ke sepeda motor AMIN SITORUS, setelah itu saksi bergantian dengan AMIN posisi pengendara sepeda motor, saksi yang bawa ditengah tengah korban dan dibelakang memegang korban adalah AMIN SITORUS. Kemudian perjalanan $\pm$ 10 (sepuluh) menit dirumah tiba dirumah Bidan DEVI, sesampainya di rumah Bidan DEVI yang bersangkutan tidak ada Kemudian korban meminta minum kepada saksi, namun tidak saksi perdulikan berhubung fokus memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian berlanjut perjalanan $\pm$ 20 (dua puluh) menit tiba di Klinik Pak AMRI di Parhutaan Silau Asahan, dan selama dalam perjalanan korban menahankan rasa sakitnya masih tetap kuat memeluk saksi. Sesampainya disana dimasukkan diruangan Klinik Pak AMRI, korban tidak lagi ada pergerakan dan saksi disuruh kakak korban melarikannya ke Rumah Sakit, kemudian salah seorang warga menyerahkan kunci mobil ambulans kepada saksi dan saksi berangkat membawa korban perjalanan +20 (dua puluh) menit tiba di Rumah Sakit Bunda Mulia. Dirumah Sakit Bunda Mulia, adik korban berteriak mengatakan korban telah meninggal dunia. Sehingga akhirnya saksi mengetahui luka pada bagian tubuh korban adalah bagian kepala, perut dan tangannya;
- Bahwa korban mengalami luka sobek bagian perut kiri, kepala kanan pecah, dada sebelah kanan sobek, kedua kaki bagian jari luka lecet;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa atas pengakuan Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti ditempat kejadian tersebut yakni1 (satu) bilah pisau / parang bergagang kayu;
- Bahwa adapun penyebab hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Amin Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa adapun cara pelaku menganiaya korban, saksi tidak melihat jelas, namun ketika saksi melintas membeli rokok ada kerumunan warga minta tolong, lalu saudara Indra Manurung mengangkat korban kesepeda motor saksi dan kami bersama-sama membawa korban kerumah Bidan Devi, dan sesampainya di rumah Bidan Ibu Devi yang bersangkutan tidak ada lalu korban kami bawa ke Klinik Pak Amri dan sesampainya disana langsung dimasukkan ke mobil Ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Kisaran;
- Bahwa korban mengalami luka sobek bagian perut kiri, kepala kanan pecah, dada sebelah kanan sobek, kedua kaki bagian jari luka lecet;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ditemukan barang bukti ditempat kejadian yakni 1 (satu) bilah pisau/ parang bergagang kayu;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa adapun penyebabnya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Middin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa berawal saksi dipercayakan ayah saksi mengelolah lahan sawitnya sekitar 12 (dua belas) rante, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi melihat lahan sawit ada pelepah sawit potongan baru, melihat hal tersebut saksi mendatangi korban kerumahnya, mengatakan "kau yang ambil sawit itu kan?", jawab korban "tidak!", lalu saksi katakan "kalau ngak kau yang ambil itu siapa lagi!", dengan nada emosi korban menjawab "kalau aku kenapa rupanya Lele, kuambil pun karena kentangnya aku", lalu saksi katakan "jangan lah dor kau ambili", jawab korban "pigi lele dari sini, nanti kubacok Lele!", mendengar hal tersebut, saksi pergi meninggalkan korban dirumahnya. Kemudian saksi pulang kerumah tiba dirumah + 15 (lima belas) menit berlalu, datanglah korban berteriak nada keras mengatakan "Keluar Lele, aku mau ngomong!", ketika saksi keluar korban langsung mengatakan "ngapain datang Lele kerumah!", nada tinggi, saksi jawab "kan aku nanya bagus.... Bagus!", jawab korban "itu kan belum punya Lele, kog sibuk Lele", sehingga terjadi cekcok mulut dan korban mendorong saksi lalu datang kedua anak saksi menarik saksi untuk memisah, sedangkan INDRA MANURUNG keluar dari rumahnya, datang menarik korban dan menyuruhnya pergi, Kemudian setelah korban pergi meninggalkan kami, maka masyarakat yang mendengar berkumpul didepan rumah saksi, berjalan $\frac{1}{2}$ (setengah) jam datang korban berlari membawa 1 (satu) pisau atau parang ditangan kanannya, mengakibatkan kami berhamburan dan korban mengejar orang yang ada disitu, termasuk saksi, lalu saksi pun sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam bersembunyi, maka saksi keluar setelah mendengar perkataan masyarakat ramai mengatakan "ayo bawa bawa ...bawa!", menurut saksi sudah ada korban, maka saksi lihat korban tidak ada lagi, ternyata DARUS lah yang menjadi korban. Selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kondisi korban tertusuk dibagian perut dan kepalanya;
- Bahwa korban mengalami luka sobek bagian perut kiri, kepala kanan pecah, dada sebelah kanan sobek, kedua kaki bagian jari luka lecet;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti ditempat kejadian yakni 1 (satu) bilah pisau / parang bergagang kayu;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa tanah sawit tersebut masih milik orang tua saksi atau masih milik kakek korban;
- Bahwa adapun penyebab hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak tahu motif dari pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa adapun penyebab hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Abdul Kadir Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pembunuhan terhadap korban, yang bernama Darus Imansyah Alias Darus yang dilakukan oleh Terdakwa ERDIANSYAH Alias ERDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar cerita orang karena malam itu telah ramai orang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa adapun penyebabnya hilangnya nyawa korban karena korban ketahuan mencuri sawit milik Kakek mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, dalam kasus pembunuhan terhadap korban yang bernama Darus Iman Syah Alias Darus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18:30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa berawal kedatangan korban kerumah ayah Terdakwa bernama: MIDDIN, melihat hal tersebut MIDDIN keluar rumah mendatangi korban, dan terjadi cekcok mulut dan yang dikatakan masing masing tidak jelas didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan adik kandung Terdakwa bernama : ABY MAYU datang tujuan memisah dan kemudian korban menumbuk MIDDIN yang mengenai pada tubuh ABY MAYU, kemudian INDRA P. MANURUNG datang menarik korban menyuruh korban pulang, sementara Terdakwa dengan adik Terdakwa menarik MIDDIN. Kemudian berjalan waktu 1/2 (setengah) jam berlalu dengan posisi kami banyak berkumpul menunggu kedatangan korban, datangnya korban membawa 1 (satu) pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut kami yang berkumpul berlarian, sedangkan Terdakwa berlari kedalam rumah, sambil mengintip dari pintu rumah, selanjutnya siapa orang yang ada disitu dikejutnya dengan mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya, selanjutnya ketika Terdakwa lihat ayah Terdakwa dikejutnya, maka Terdakwa berupaya menolong ayah Terdakwa, dengan keluar dari rumah berlari mengejar korban, setelah bertemu dengan korban, maka korban yang melihat Terdakwa, datang korban mengayunkan pisau tersebut ke tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa tangkap dengan kedua tangan Terdakwa dan memutar pisau tersebut ke bagian perut korban sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lepas. Kemudian korban menarik pisau yang tertusuk pada perutnya, setelah itu diayunkan korban ketubuh Terdakwa, sehingga kedua tangan Terdakwa kembali memegang tangannya yang memegang pisau tersebut, dan mengarahkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



pisau kepada kepalanya bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa lepas. Kemudian korban terjatuh dan Terdakwa pergi meninggalkan korban dan para warga menolongnya membawa ke Medis, sedangkan Terdakwa berdiam diri didalam rumah sampai kedatangan pihak Polsek Bosar maligas;

- Bahwa Terdakwa membacok korban pertama sekali dibagian perut korban sebelah kiri sebanyak satu kali, dan mengarahkan pisau ke kepala korban bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dan melihat korban tersungkur ketanah dan berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa merasa salah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melihat ayah Terdakwa dikejar oleh korban dengan pisau tersebut, dan Terdakwa yang melihat hal tersebut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga jarak dekat kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa langsung melakukan pertolongan kepada ayah Terdakwa dengan mengejar korban dan melakukan perlawanan terhadap korban tersebut;
- Bahwa adapun permasalahan awal saksi Middin dengan korban adalah karena sawit kakek Terdakwa dari ayah selalu dicuri oleh korban, sehingga tidak pernah membuahkan hasil, namun disaat ditegur berulang kali dan pada hari itu juga ditegur dan membuat korban marah kepada saksi Middin (ayah Terdakwa);
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Terdakwa Kembali ke rumah dan mandi membersihkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans lee warna biru yang bercak darah;
2. 1 (satu) bilah pisau atau parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan/ melampirkan alat bukti lainnya berupa Surat dalam berkas perkara yaitu: Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia Nomor : 409/RSBM/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani dr. Maharani Ave Maria Br Purba dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan : - Nadi (-) Nafas (-)
Pemeriksaan luar :
Kepala : - Ditemukan memar pada kelopak mata kiri atas dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang



- 2,3 cm x lebar 1,1 cm
- : - Ditemukan memar pada kelopak mata kiri bawah dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm
 - : - Ditemukan pupil midriasis pada mata kiri dan kanan. Tidak ditemukan kelainan pada bola mata kiri dan kanan
 - : - Ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,2 cm x 0,6 cm dan kedalaman 0,3 cm
 - : - Ditemukan luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm x lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm
- Leher : - Ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 5 cm x 2,5 cm
- Bahu dan : - Tidak ditemukan kelainan
- punggung
- Perut dan pinggang : - Ditemukan luka robek pada perut bagian kiri atas dengan ukuran panjang 5,2 cm x 2,5 cm, tampak usus
- Anggota gerak atas : - Ditemukan luka robek pada pergelangan telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 2,3 cm x 0,5 cm dan kedalaman 0,4 cm
- Anggota gerak : - Tidak ada kelainan
- bawah

Dan korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 09 Oktober 2024 pukul 20.21 wib dalam keadaan sudah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 500/RSBM/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Maharani Ave Maria Br Purba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Korban atas nama DARUS IMAN SYAH Alias DARUS pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 18:30 Wib di Huta II Nagori Pagar Bosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi MIDDIN melihat lahan sawit ada pelepah sawit potongan baru, melihat hal tersebut saksi MIDDIN mendatangi korban DARUS IMAN

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH Alias DARUS kerumahnya, mengatakan "kau yang ambil sawit itu kan?", jawab korban "tidak!", lalu saksi katakan "kalau ngak kau yang ambil itu siapa lagi!", dengan nada emosi korban menjawab "kalau aku kenapa rupanya Lele, kuambil pun karena kentangnya aku", lalu saksi MIDDIN katakan "jangan lah dor kau ambili", jawab korban "pigi lele dari sini, nanti kubacok Lele!", mendengar hal tersebut, saksi MIDDIN pergi meninggalkan korban dirumahnya. Kemudian saksi pulang kerumah tiba dirumah +- 15 (lima belas) menit berlalu, datanglah korban berteriak nada keras mengatakan "Keluar Lele, aku mau ngomong!", ketika saksi MIDDIN keluar korban langsung mengatakan "ngapain datang Lele kerumah!", nada tinggi, saksi MIDDIN jawab "kan aku nanya bagus.... Bagus!", jawab korban "itu kan belum punya Lele, kog sibuk Lele", sehingga terjadi cekcok mulut dan korban mendorong saksi MIDDIN lalu datang kedua anak saksi MIDDIN menarik saksi MIDDIN untuk memisah, sedangkan INDRA MANURUNG keluar dari rumahnya, datang menarik korban dan menyuruhnya pergi, Kemudian setelah korban pergi, maka masyarakat yang mendengar berkumpul didepan rumah saksi MIDDIN, berjalan ½ (setengah) jam datang korban berlari membawa 1 (satu) pisau atau parang ditangan kanannya, mengakibatkan kami yang berkumpul berhamburan dan korban mengejar orang yang ada disitu, termasuk saksi MIDDIN, lalu saksi MIDDIN pun sekitar ½ (setengah) jam bersembunyi, maka saksi MIDDIN keluar setelah mendengar perkataan masyarakat ramai yang mengatakan "ayo bawa bawa ...bawa!", menurut saksi MIDDIN sudah ada korban, ternyata DARUS IMAN SYAH Alias DARUS-lah yang mejadi korban. Selanjutnya saksi MIDDIN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kondisi korban tertusuk dibagian perut dan kepalanya;

- Bahwa benar setelah kejadian penusukan tersebut, Terdakwa pergi ke rumah dan meninggalkan Korban, selanjutnya warga menolong korban membawa ke Klinik Amridia dikarenakan melihat korban telah berlumuran darah dan tidak berdaya lagi, maka langsung dilarikan dengan memakai oksigen ke Rumah Sakit BUNDA MULIA di Kisaran, sesampainya di Rumah Saksi Mulia di Kisaran Korban telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti ditempat kejadian yakni 1 (satu) bilah pisau / parang bergagang kayu;
- Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia Nomor: 409/RSBM/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani dr. Maharani Ave Maria Br Purba dengan hasil yang tertera pada tabel alat bukti tersebut di atas dan Surat Keterangan Kematian No:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/RSBM/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda Mulia pada tanggal 10 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. Maharani Ave Maria Br Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/ pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **ERDIANSYAH ALS ERDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu ERDIANSYAH ALS ERDI adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang ERDIANSYAH ALS ERDI-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah ERDIANSYAH ALS ERDI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja. Namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) dengan sengaja diartikan sebagai "Melakukan tindakan terlarang secara dikehendaki dan dimengerti atau diketahui (*willens en wetten*)". Maksudnya apabila seseorang pada waktu melakukan tindakan yang menimbulkan akibat yang terlarang menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan. Maka apabila akibat tersebut benar-benar terjadi karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dapat dinyatakan mempunyai kesengajaan dengan maksud tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Dengan Sengaja" atau "Kesengajaan" pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" (*opzettelijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya sesuai dengan ungkapan dalam ilmu hukum "*acta exteriora indicant interiora secreta*" (tindakan lahiriahnya menunjukkan rahasia yang ada dalam alam pikirannya). Yang dimaksud dengan kesengajaan dalam MvT (*memori van toelichting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa "*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*" (Moelyatno, 1983:171). Terdapat 2 teori yang membahas tentang arti "dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en weten*)", yaitu (a) teori kehendak (*willstheorie*), yang menitikberatkan pada segi kehendak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



(*willens*) atau apa yang dikehendaki, dan (b) teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan;

- Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan, Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Teori pengetahuan lebih mudah dipahami, karena segala apa yang dikehendaki adalah apa yang diketahui, tidak mungkin terhadap apa yang dikehendaki sebagai apa yang tidak ia ketahui. Tetapi sebaliknya, bahwa apa yang diketahui tidak selalu apa yang dikehendaki. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (*motif*). Kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (alam batin). Karena motiflah maka timbul kehendak, karena ada kehendak maka ada wujud perbuatan. Lain halnya dengan teori pengetahuan, tidak memerlukan hubungan kausal antara motif dengan apa yang diketahui. Walaupun ada perbedaan pandangan antara dua teori tersebut, namun sesungguhnya perbedaan itu hanya berbeda pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, pada kenyataannya tidak ada perbedaan, dalam arti menghasilkan kesimpulan yang sama. Karena orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang ia ketahui. Bahwa dalam praktik hukum tidak secara jelas menganut teori yang mana, bahkan tampak kedua pandangan itu dipakai serentak. Sebagaimana dapat dilihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 juni 1894 yang menyatakan bahwa "*dari kejadian bahwa terdakwa harus mengetahui bahwa suatu tembakan peluru yang dilakukan dalam jarak pendek, pada umumnya menimbulkan kematian, maka hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut*". Di Indonesia juga ada putusan Mahkamah Agung RI yang senada dengan putusan *Hoge Raad* tersebut, seperti dalam Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1975 Nomor : 105 K/Kr/1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan (*voorzien*) bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka, sehingga ia dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) untuk melukai orang tersebut*". Lepas dari kedua teori tersebut, mengenai kesengajaan sebagai *willens en wetens*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



sebagaimana yang diterangkan dalam *MvT* tadi, maka *menghendaki* dan *mengetahui* dengan kata lain apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diketahui, maka kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Sengaja dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai Unsur Ad.3 Menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Unsur Dengan Sengaja lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Ad.3, dimana apabila Unsur Ad.3 terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Unsur Ad.2 tersebut dilakukan Terdakwa Dengan Sengaja;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*Merampas Nyawa Orang Lain*" dalam literatur ilmu hukum terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa unsur "*Merampas Nyawa Orang Lain*" menunjukkan kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/ *constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum/ tidak. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya membacok, memukul, menembak, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya;
- Bahwa menurut ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *Conditio Sine Qua Non*, pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat, biasa juga disebut sebagai teori ekuivalensi (*Aequivalentie Leer*) atau *bedingungs theorie*, karena dalam ajarannya tidak membedakan mana faktor syarat (*bedingung*) dan mana faktor penyebab (*causa*). Selanjutnya ajaran tersebut berkembang dalam 2 teori besar, yaitu: 1. Teori

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



yang mengindividualisir (*individualiserende theorien*) dan 2. Teori yang menggeneralisir (*generaliserende theorien*), di mana menurut teori yang mengindividualisir maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lainnya adalah faktor syarat. Sedangkan menurut teori yang menggeneralisir dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat;

- Bahwa menurut teori Adekuat Subyektif yang dipelopori oleh J Von Kries, faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adekuat* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu (*subjective prognose*/ peramalan yang subyektif). Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 18 Oktober 1933 pernah menganut teori Von Kries ini yang menyatakan bahwa "*Harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul*" (Satochid Kartanegara: 452). Sedangkan menurut teori Adekuat Obyektif yang dipelopori oleh Rumelin yang juga disebut teori *Obyektif Nachtragliche Prognose* (peramalan yang obyektif), bagaimana alam pikiran / sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, saksi MIDDIN melihat lahan sawit ada pelepah sawit potongan baru, melihat hal tersebut saksi MIDDIN mendatangi korban DARUS IMAN SYAH Alias DARUS kerumahnya, mengatakan "kau yang ambil sawit itu kan?", jawab korban "tidak!", lalu saksi MIDDIN berkata "kalau nggak kau yang ambil itu siapa lagi!", dengan nada emosi korban menjawab "kalau aku kenapa rupanya Lele, kuambil pun karena kentangnya aku", lalu saksi MIDDIN berkata "jangan lah dor kau ambili", jawab korban "pigi lele dari sini, nanti kubacok Lele!", mendengar hal tersebut, saksi MIDDIN pergi meninggalkan korban dirumahnya, lalu saksi MIDDIN pulang kerumahnya tiba dirumah +- 15 (lima belas) menit berlalu, Kemudian datanglah Korban kerumah ayah Terdakwa bernama MIDDIN, melihat hal tersebut saksi MIDDIN keluar rumah mendatangi korban, dan terjadi cekcok mulut dan yang dikatakan masing masing tidak jelas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan adik kandung Terdakwa bernama: ABY MAYU datang dengan tujuan memisah dan kemudian Korban menumbuk saksi MIDDIN yang mengenai pada tubuh ABY MAYU, kemudian INDRA P. MANURUNG datang menarik korban menyuruh korban pulang, sementara Terdakwa dengan adik Terdakwa menarik saksi MIDDIN. Kemudian berjalan waktu 1/2 (setengah) jam berlalu dengan posisi mereka banyak berkumpul menunggu kedatangan korban, datanglah korban membawa 1 (satu) pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut mereka yang berkumpul berlarian, sedangkan Terdakwa berlari kedalam rumah, sambil mengintip dari pintu rumah, selanjutnya siapa orang yang ada disitu dikejar oleh korban dengan mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya, selanjutnya ketika Terdakwa lihat ayah Terdakwa dikejanya, maka Terdakwa berupaya menolong ayah Terdakwa, dengan keluar dari rumah berlari mengejar korban, setelah bertemu dengan korban, beberapa saat kemudian terdengar teriakan minta tolong dan kata "bawa...bawa...", dimana pada saat itu Korban sudah terlentang di atas tanah dan berlumuran darah serta tidak berdaya, sedangkan Terdakwa pergi pulang ke rumah, selanjutnya warga membawa korban ke Klinik Amridia dikarenakan melihat korban berlumuran darah dan tidak berdaya lagi, maka langsung dilarikan dengan memakai oksigen ke Rumah Sakit BUNDA MULIA di Kisaran, sesampainya di Rumah Saksi Mulia di Kisaran Korban telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa penusukan tersebut terjadi karena korban datang mengayunkan pisau tersebut ke tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa tangkap dengan kedua tangan Terdakwa dan memutar pisau tersebut ke bagian perut korban sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lepas. Kemudian Korban menarik pisau yang tertusuk pada perutnya, setelah itu diayunkan Korban ke tubuh Terdakwa, sehingga kedua tangan Terdakwa kembali memegang tangannya yang memegang pisau tersebut, dan mengarahkan pisau kepada kepalanya bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa lepas, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak dukungan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun alat bukti lainnya dan hal yang tidak masuk akal, apabila seseorang yang telah tertusuk pisau di bagian perutnya dengan ukuran 5,2 cm x 2,5 cm langsung menarik pisau tersebut, yang mengakibatkan ususnya nampak/terburai keluar dari tubuhnya dapat mengayunkan pisau kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain luka robek di bagian perut dan di bagian kepala korban terdapat beberapa luka lainnya yaitu:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : - Ditemukan memar pada kelopak mata kiri atas dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2,3 cm x lebar 1,1 cm;
- : - Ditemukan memar pada kelopak mata kiri bawah dengan dasar keunguan, dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm;
- : - Ditemukan pupil midriasis pada mata kiri dan kanan. Tidak ditemukan kelainan pada bola mata kiri dan kanan;
- Leher : - Ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 5 cm x 2,5 cm;
- Anggota gerak atas : - Ditemukan luka robek pada pergelangan telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 2,3 cm x 0,5 cm dan kedalaman 0,4 cm;

Dimana Terdakwa tidak dapat menjelaskan/menerangkan bagaimana proses terjadi luka-luka tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak ada Upaya/tindakan untuk membawa Korban ke Rumah Sakit melainkan membiarkan Korban dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa ketika Korban mendatangi Terdakwa dengan membawa parang/pisau, masih banyak cara/ jalan bagi Terdakwa untuk menghindari antara lain dengan cara menjauh dari Korban, akan tetapi disini Terdakwa ternyata keluar rumah dan mendatangi Korban, yang tidak lama kemudian Korban terjatuh dengan luka robek di perut, luka robek di kepala, luka memar di kepala, luka lecet di bagian leher dan luka robek di bagian anggota gerak atas, bukannya memilih untuk menjauh/ menyingkir dari Korban padahal masih banyak waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dalam menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan ke perut Korban dan melakukan pembacokan ke bagian kepala Korban, sebagaimana dikuatkan oleh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim alasan melakukan pembelaan diri secara terpaksa yang dilakukan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 Tahun 2018 telah memberikan pendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Sehingga apabila Terdakwa dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana menggunakan alat tertentu dan menyerang korban di bagian tubuh tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 Tahun 2018 dan menyebabkan korban meninggal dunia maka Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Menghilangkan nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta ketika Korban mendatangi Terdakwa dengan membawa parang/pisau, yang mana pada saat itu Terdakwa masih di dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan mendatangi Korban, yang tidak lama kemudian Korban terjatuh dengan luka robek di perut, luka robek di kepala, luka memar di kepala, luka lecet di bagian leher dan luka robek di bagian anggota gerak atas, dimana luka-luka tersebut diakibatkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan Korban di lokasi kejadian, selanjutnya Korban dibawa oleh warga sekitar ke Klinik Amridia, dikarenakan Korban telah berlumuran darah dan tidak berdaya lagi, maka langsung dilarikan dengan memakai oksigen ke Rumah Sakit BUNDA MULIA di Kisaran, sesampainya di Rumah Saksi Mulia di Kisaran, Korban telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut di atas dikehendaki Terdakwa dan Terdakwa mengetahui akibatnya, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatannya itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **telah pula memenuhi unsur Ad.2. Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dengan kualifikasi **Pembunuhan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerangkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat menghapuskan suatu tindak pidana, melainkan sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat terhadap kualifikasi perbuatan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana jeans lee warna biru yang bercak darah yang merupakan milik Korban dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau atau parang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Darus iman syah Alias Darus meninggal dunia dan mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERDIANSYAH ALS ERDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana jeans lee warna biru yang bercak darah;
 2. 1 (satu) bilah pisau atau parang bergagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E .R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sim